

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
Mã thủ tục	1.115206
Số quyết định	205/TTr-SNNMT
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường nơi có đất hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị thu hồi là Giấy chứng nhận được cấp trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

- Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

- Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.

*Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính như sau:

- Đối với hồ sơ tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố:

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh đối với thu hồi Giấy chứng nhận cấp lần đầu.

+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

- Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với hồ sơ của cá nhân, cộng đồng dân cư:

+ Trường hợp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường nơi có đất: Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

+ Trường hợp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố: Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

* Đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai:

- Kiểm tra hồ sơ, trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trả hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện.

- Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện như sau:

Đối với Giấy chứng nhận bị thu hồi là Giấy chứng nhận cấp lần đầu của tổ chức: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh thông báo Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đến để thực hiện kiểm tra hồ sơ, xác định lại thông tin theo quy định, xem xét quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi; Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Đối với Giấy chứng nhận bị thu hồi là Giấy chứng nhận được cấp trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận xác định lại thông tin quy định, xem xét q

quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi, thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

* Đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai:

- Kiểm tra hồ sơ, trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì trả hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện.

- Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện như sau:

+ Đối với Giấy chứng nhận bị thu hồi là Giấy chứng nhận cấp lần đầu của tổ chức: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

+ Đối với Giấy chứng nhận bị thu hồi là Giấy chứng nhận được cấp trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không nộp giấy chứng nhận thì Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp và thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật; thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và lập danh sách giấy chứng nhận bị hủy gửi Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản kiến nghị việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (bản chính).		1 bản chính
Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc).		1 bản chính
Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục thông qua người đại diện.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	25 ngày làm việc	Miễn phí	a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định., a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều

			u kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định., a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định.
Trực tuyến	25 ngày làm việc	Miễn phí	a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc.

			b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định., a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định., a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc.
--	--	--	---

			Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định.
Qua bưu điện	25 ngày làm việc	Miễn phí	a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy

			chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định., a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định., a) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc. b) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi: b1) Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùn
--	--	--	--

			g sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc. b2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là thời gian tương ứng đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.	31/2024/QH15
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	254/2025/QH15
Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn thành phố Đồng Nai	18/2026/QĐ-UBND

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Đồng Nai

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận

Mã: H19.151-KQ.DD.003

TỪ KHÓA

MÔ TẢ